

(별첨)

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 요 구

제 목 선박 항해와 관련한 조건 기재 부적정

소관부서 당진지사

조치부서 당진지사

내 용

1. 업무 개요

당진지사에서는 「선박안전법」 제8조 및 「어선법」 제21조에 따라 2022.05.04.부터 2023.04.10까지 □□△호(선박번호 : PTR-000000, 총톤수 : 49톤) 등 4척의 선박검사 결과 검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

가) 임시승선자 정의 기재 관련

「선박안전법」 제2조 제9호에서 “여객”이라 함은 선박에 승선하는 자로서, 선원, 1세 미만의 유아 및 세관공무원 등 일시적으로 승선한 자로서 해양수산부령으로 정하는 자를 제외하도록 규정하고 있다.

그리고 같은 법 시행규칙 제5조에는 법 제2조 제9호 다목에 “해양수산부령이 정하는 자”를 임시승선자로 규정하고 있다.

「선박검사지침」 1.6.2-3에는 선박검사증서 앞쪽의 항해와 관련한 조건란에는 법에 따른 선박시설기준 또는 다른 법령에 따른 기준을 적용함에 있어 해당 선박의 감항성을 만족시키기 위한 조건, 예외규정 또는 면제규정을 적용하거나 같은 기준에 따라 규정을 달리하게 되는 경우로서

항해를 제한 할 필요가 있는 경우에 한정하여 기재하도록 하고 있다.

“검사보고서 작성 및 확인 철저 알림”(해상안전실-1493, 2014.07.03.)으로 시행된 검사보고서 작성 및 결재 시 중점확인 사항에는 항해와 관련한 조건에 임시승선자와 관련된 내용을 기재하도록 하고 있다.

나) 항해와 관련한 조건 기재 관련

소형어선에는 「총톤수 10톤 미만 소형어선의 구조 및 설비기준」 제 52조 [별표 3]의 구명설비 및 같은 기준 제69조 [별표 4]에 따른 항해용구를 비치하도록 규정하고 있다.

그리고 같은 기준 제64조 제1항 제3호¹⁾의 계산 방식으로 최대승선인원을 산정한 어선에는 구명부환 등 추가 설비를 갖추도록 하고 있다.²⁾

따라서 임시승선자가 있는 경우에는 구명설비를 추가 점검하고 항해와 관련한 조건에는 해당하는 임시승선자 내용을 기재해야 하고, 검사 준비를 일부 면제한 선박에는 항해와 관련한 조건에 제한조건을 정확히 기재하여 소유자, 운영자 및 유관 기관에 검사 정보를 제공해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가) 임시승선자 정의 기재 누락

그런데 위 지사에서는 위 선박들에 대하여 [표] “임시승선자 정의 미기재 현황”과 같이 최대승선인원에는 임시승선자가 있음에도 불구하고, 임시승선자의 내용을 미기재하여 선박검사증서를 발급하였다.³⁾

[표]임시승선자 정의 미기재 현황

구분	선박번호 및 명칭	검사일자	검사종류	사유
1	PTR-000000 (□□△호)	2023.04.10.	정기검사	° 임시승선자 정의 미기재
2	DSR-000000 (□□△△△호)	2022.05.04.	정기검사	° 임시승선자 정의 미기재

1) 총톤수 × 2 + 3 = 최대승선인원

2) 자기점화등, 로켓낙하산신호 비치 삭제(개정 2020. 2. 3 해양수산부고시 제2020-13호)

3) 2023.05월 보령지사 종합감사 결과, 2023.06월 부산지사 종합감사 결과 : 선박 임시승선자 기재 부적정

나) 항해와 관련한 조건 기재 부적정

또한, 위 지사에서는 위 선박들에 대하여 검사 준비를 면제하는 규정을 적용하고도 [표] “항해와 관련한 조건 기재 사유”와 같이 제한조건을 부적정하게 작성하였다.

[표]항해와 관련한 조건 기재 사유

구분	선박번호 및 명칭	검사일자	검사종류	사유
1	00000000-00000000 (□□호)	2023.01.09.	1종중간검사	° 로켓낙하산신호 비치 의무가 없는 선박에 비치 면제 조건으로 야간항행을 금지함
2	00000000-00000000 (□□□호)	2023.01.04.	1종중간검사	° 로켓낙하산신호 비치 의무가 없는 선박에 비치 면제 조건으로 야간항행을 금지함

위 업무를 부적정하게 처리한 원인은 업무 담당자의 주의 부족이 주원인이고, 동일한 감사 지적 사례에 대해 재발 방지를 위해 요청한 교육이 충분히 이뤄지지 않은 것도 또 다른 원인이다.

4. 조치할 사항

- 당진지사장은

앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 이미 발급된 검사증서를 회수하여 재발급하시기 바랍니다.(시정)